

HAFTUNGSAUSSCHLUSS- UND EIGENVERANTWORTUNGSERKLÄRUNG

für den Aufenthalt auf dem Olivengrundstück der Familie Dressler, Via la Piana 4, Cassone (VR), Italien

Präambel

Zwischen Andreas Dressler, wohnhaft in Feldkirchen-Westerham, nachfolgend „Gastgeber“ genannt, und

Name, Geburtsdatum, Adresse des Gastes:

nachfolgend „Gast“ genannt, wird im Zusammenhang mit dem Aufenthalt des Gastes auf dem o. g. Grundstück vom _____ bis _____ Folgendes vereinbart:

1. Freiwillige Teilnahme und Eigenverantwortung

Der Gast nimmt aus freien Stücken und auf eigene Verantwortung am Aufenthalt auf dem Grundstück teil. Das Gelände ist ein privater Olivenhain mit natürlichem, teils unebenem und hängigem Terrain. Der Gast bestätigt, sich dort sicher bewegen zu können, und trägt für sein eigenes Verhalten die alleinige Verantwortung.

2. Hinweis auf bestehende Gefahren

Der Gastgeber weist auf folgende, nicht abschließende Gefahrenquellen hin, die der Gast zur Kenntnis nimmt:

- Unebenes, steiniges und teils steil abfallendes Gelände zwischen den Oliventerrassen
- Trockenmauern, Stufen und nicht durchgehend beleuchtete Wege
- Herabfallende Äste, Früchte oder Werkzeuge im Bereich der Olivenbäume
- Offene Feuer- oder Grillstellen
- Insekten, Wildtiere und ortsübliche Vegetation (z. B. Dornen, Nesseln)

Der Gast verpflichtet sich, sich entsprechend umsichtig zu verhalten sowie Kinder und andere schutzbedürftige Begleitpersonen angemessen zu beaufsichtigen.

3. Haftungsausschluss

Der Gastgeber sowie dessen Familienangehörige haften gegenüber dem Gast nicht für Schäden (Personen-, Sach- oder Vermögensschäden), die im Zusammenhang mit dem Aufenthalt entstehen, **soweit diese auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen.**

Dies gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Gastgebers; eine entsprechende Beschränkung wäre nach Art. 1229 Codice Civile ohnehin nichtig.

4. Freistellung und eigener Versicherungsschutz

Der Gast stellt den Gastgeber von Ansprüchen Dritter frei, die aus eigenem schuldhaften Verhalten des Gastes entstehen, und bestätigt, über ausreichenden eigenen Versicherungsschutz (insb. Haftpflicht) zu verfügen.

5. Verhaltensregeln

- Anweisungen des Gastgebers zur Nutzung des Grundstücks sind zu befolgen
- Offenes Feuer nur an dafür vorgesehenen Stellen und unter Aufsicht
- Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol, insbesondere in unwegsamem Gelände
- Kinder und Jugendliche sind durch ihre Begleitpersonen durchgehend zu beaufsichtigen

6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Erklärung unterliegt italienischem Recht. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Verona.

NUR AUSZUFÜLLEN FÜR MINDERJÄHRIGE GÄSTE

Übertragung der Aufsichtspflicht auf eine volljährige Begleitperson (freiwillig, sofern gewünscht):

Ich/Wir, _____ (Name der/des Erziehungsberechtigten), übertrage(n) für den o. g. Aufenthaltszeitraum die Aufsichtspflicht für unser minderjähriges Kind

_____ (Name des Kindes, geb. am _____)

hiermit schriftlich auf folgende volljährige Person:

_____ (Name, Geburtsdatum der Aufsichtsperson)

Die genannte Person erklärt sich mit ihrer Unterschrift damit einverstanden, diese Aufsichtspflicht zu übernehmen.

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Unterschrift Aufsichtsperson

AUSZUFÜLLEN FÜR ALLE GÄSTE

Unterschriften

Ort, Datum: _____

Unterschrift Gast (bzw. Erziehungsberechtigte/r)

Unterschrift Gastgeber (Andreas Dressler)